



**CONSELHO MUNICIPAL  
DE DEFESA DE MEIO AMBIENTE  
DE RIO BONITO, RJ**

**CODEMA**

**REGIMENTO INTERNO**

**CAPÍTULO I – DA INSTITUIÇÃO**

**Art. 1º** – O Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito terá seu funcionamento regido pela Lei 846/2000 de 27/04/2000 e alterações posteriores; pelos dispositivos do presente Regimento Interno e das atas normativas que forem editadas para suplementá-lo.

**CAPÍTULO II – DA DEFINIÇÃO**

**Art. 2º** – O Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito é um órgão colegiado autônomo, de caráter permanente, consultivo, deliberativo e normativo das ações de Meio Ambiente, no âmbito do Município de Rio Bonito.

**CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS**

**Art. 3º** – O Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito objetiva a busca, dentro de sua estrutura e atribuições, das condições necessárias para conservação, preservação, melhoria e recuperação do Meio Ambiente, assegurando que as alterações ou modificações em seu meio físico, biológico e sócio econômico, estejam voltadas, sempre, para o desenvolvimento sustentável e para melhoria da qualidade de vida do cidadão.

**CAPÍTULO IV – DAS ATRIBUIÇÕES**

**Art. 4º** – Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, o Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito terá as seguintes atribuições:

- I. Formular a Política Municipal de Meio Ambiente, com caráter global e integrado e de planos e projetos que contemplem o respectivo setor, de modo a assegurar, em cooperação com os órgãos da administração direta e indireta do Município, a fiscalização, o controle e a prevenção dos impactos ambientais, visando maximizar os seus efeitos desejáveis e minimizar aqueles indesejáveis, promovendo ações para mitigá-los;
- II. Atuar na formulação de estratégia e controle da política de Meio Ambiente no Município;
- III. Propor ao Executivo a criação de Unidades de Conservação e incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs;
- IV. Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades tendentes a defesa e a preservação do ambiente e fomentar a criação de associações dedicadas à sua proteção e conservação;
- V. Desenvolver, pelos meios necessários, ações educacionais que sensibilizem a escola e a sociedade, quanto ao dever da defesa e da preservação do ambiente;
- VI. Registrar, acompanhar, avaliar e fiscalizar as instituições de Meio Ambiente atuantes no município, bem como suas ações ambientais;



- VII. Propor, aprovar e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos vinculados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- VIII. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos destinados a programas de meio ambiente, bem como o desempenho dos programas e projetos aprovados;
- IX. Fiscalizar e avaliar a gestão de recursos destinados ao Meio Ambiente;
- X. Solicitar, analisar e dar parecer sobre o EIA/RIMA, para os empreendimentos potencialmente impactantes e
- XI. Oferecer subsídios para a elaboração e/ou alteração da legislação referente à promoção, proteção e defesa do Meio Ambiente.

## **CAPÍTULO V – DA COMPOSIÇÃO**

**Art. 5º** – O Conselho Municipal de Meio Ambiente será composto por 12 (doze) membros, empossados pelo Chefe do Poder Executivo, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, por igual período, conforme disposto na Lei 846/2000 e alterações, distribuídos com a seguinte representatividade:

- I. 06 (seis) representantes do Poder Público Municipal;
- II. 06 (seis) representantes dos Setores Produtivos da Sociedade Civil;

**Art. 6º** – A Entidade participante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, cujo titular venha a perder seu cargo, em razão dos dispositivos de Lei, deverá indicar seu novo representante, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Parágrafo Único** – Decorrido o prazo acima e, não havendo manifestação da Entidade, poderá ela ser substituída na composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente, conforme critérios a serem definidos pela plenária.

## **CAPÍTULO VI – DA ESTRUTURA E SUAS ATRIBUIÇÕES**

**Art. 7º** – O Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito possuirá a seguinte estrutura:

- I. Plenária;
- II. Diretoria, constituída de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário;

**Parágrafo Único** – Os membros da Diretoria serão eleitos pela Plenária, individualmente, através de voto aberto.

### **SEÇÃO I – DAS ATRIBUIÇÕES DA PLENÁRIA**

**Art. 8º** – A Plenária, órgão soberano do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Rio Bonito, será composta pelos seus membros titulares, cabendo-lhe discutir e deliberar sobre os assuntos de Meio Ambiente no âmbito municipal.

### **SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA**

**Art. 9º** – Ao Presidente compete:

- I. Exercer a direção geral do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- II. Convocar e presidir as reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- III. Proferir o voto de qualidade, em caso de empate nas votações plenárias;



- IV. Despachar o expediente do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- V. Dar vistas aos autos, quando solicitado por Conselheiros e dentro das resoluções de funcionamento;
- VI. Cumprir e diligenciar, para o fiel cumprimento das normas estabelecidas na Legislação Federal, Estadual ou Municipal, bem como deste Regimento Interno;
- VII. Acatar as decisões da Plenária e pugnar pela sua efetivação;
- VIII. Manter os poderes municipais informados de todas as atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, bem como apresentar ao público, anualmente, relatório circunstanciado dos trabalhos realizados pelo mesmo;
- IX. Decidir sobre as justificativas de ausência de Conselheiros e iniciar o processo de perda de mandato, em conformidade com o Artigo 20 da Lei 100/96 e suas alterações e
- X. Assinar e expedir resoluções emanadas pela Plenária;

**Parágrafo Único** – Quanto às Sessões, cabe ao Presidente:

- a. Abrí-las, presidí-las, suspende-las e encerrá-las;
- b. Manter a ordem, interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
- c. Conceder a palavra aos Conselheiros, a convidados e visitantes;
- d. Interromper o orador que se desviar da questão em debate, ou faltar com respeito ao Conselho ou a qualquer de seus membros, adverti-lo, chamá-lo à Ordem, e, em caso de insistência, caçar-lhe a palavra, podendo, ainda, suspender a sessão, quando não atendidas as circunstâncias exigidas;
- e. Decidir as Questões de Ordem e
- f. Anunciar a pauta do dia e submeter à discussão e votação a matéria dela constante.

**Art. 10** – Ao Vice-Presidente compete:

- I. Substituir o Presidente em seus impedimentos, bem como suceder-lhe, em caso de afastamento definitivo, completando o mandato e
- II. Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Presidência ou pela Plenária.

**Art. 11** – Ao Primeiro Secretário compete:

- I. Assessorar o Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente na preparação e condução das reuniões plenárias, bem como em outros eventos e ocasiões em que se fizer necessário;
- II. Secretariar as Sessões do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- III. Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Executiva, quando solicitado pelo Presidente;
- IV. Elaborar e/ou supervisionar a elaboração das atas das Sessões e
- V. Exercer outras atividades ou funções que lhe sejam delegadas pelo Presidente ou pelo Plenário.

**Parágrafo Único** – Quanto às Sessões, cabe ao Primeiro Secretário:

- a. Verificar e declarar a presença dos Conselheiros;
- b. Ler a Ata da Sessão anterior;
- c. Acolher os pedidos de inscrições dos Conselheiros para uso da palavra e
- d. Fazer assentamento de votos nas Sessões;

**Art. 12** – Ao Segundo Secretário compete:

- I. Substituir o Primeiro Secretário em seus impedimentos ou ausências, bem como suceder-lhe, em caso de afastamento definitivo, completando o mandato;





- II. Auxiliar o Primeiro Secretário, no que for solicitado e
- III. Exercer outras atividades e funções que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo Plenário.

**Parágrafo Único** – No caso de o Segundo Secretário assumir definitivamente as funções de Primeiro Secretário, pelas razões Regimentais, poder-se-á proceder eleição para escolha de um novo Segundo Secretário.

## CAPÍTULO VII – DO FUNCIONAMENTO

**Art. 13** – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Rio Bonito tomará as suas decisões nas reuniões plenárias, mediante votação, nos termos deste Regimento.

**Art. 14** – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Rio Bonito funcionará regularmente, através de reuniões plenárias, com sessões ordinárias mensais, as quais se realizarão, de acordo com o calendário anual, elaborado no mês de janeiro de cada ano, observando-se o Calendário Ecológico Nacional, a fim de evitarem-se coincidências de datas.

**Parágrafo Único** – As reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito, serão realizadas todas as últimas Segundas-Feiras úteis do mês, com início às 18:00 (dezoito) horas e com tolerância de 15 (quinze) minutos para o seu início.

**Art. 15** – As reuniões extraordinárias serão realizadas por convocação do Presidente, a seu critério, ou quando a ele requeridas, por escrito, por, no mínimo, um terço dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e tratarão, exclusivamente, da matéria que justificar a sua convocação.

**Art. 16** – As reuniões plenárias serão instaladas com a presença da maioria simples de seus membros.

**Parágrafo Único** – Haverá tolerância de 15 minutos para o estabelecimento do quórum, para que se inicie a reunião. Decorrido este prazo, a reunião será suspensa e as entidades que não se fizerem presentes serão consideradas faltosas.

**Art. 17** – As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos votos dos Conselheiros Titulares.

**§ 1º** – O Presidente exercerá o direito de voto, apenas para decidir nos casos de empate nas votações;

**§ 2º** – Cabe ao Presidente a prerrogativa de deliberar “ad referendum” da reunião plenária, em casos de urgência, submetendo o assunto ao parecer do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito, na primeira reunião subsequente e

**§ 3º** – Os assuntos deliberados serão registrados em Ata, a qual será lida e aprovada na reunião subsequente, devendo contar as posições majoritárias, minoritárias e abstenções.

**Art. 18** – As deliberações do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito serão consubstanciadas em resoluções ou moções.

**Parágrafo Único** – As resoluções baixadas pelo Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito, deverão ser divulgadas, nos meios de comunicação do Município.

**Art. 19** – As reuniões terão início com a discussão e aprovação da ata da reunião anterior, seguindo-se a discussão de assuntos porventura pendentes, para em seguida obedecer a pauta pré-estabelecida.

**Art. 20** – A cada membro do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito fica assegurado o direito de se manifestar sobre o assunto em discussão, sendo permitidos apartes, desde que o orador os conceda. Porém, uma vez encaminhado para votação, o mesmo assunto não poderá voltar a ser discutido em seu mérito.

**Art. 21** – Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito poderá recorrer a profissionais, entidades e/ou instituições, mediante os seguintes critérios:

- I. A título de colaboração ao Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito, sem



embargo de sua condição de membros;

- II. Os profissionais da área de meio ambiente e administração pública, entidades e/ou instituições, formadoras de recursos humanos e técnicos, convidadas para assessorar o Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito deverão ser comprovadamente de notória especialização.

## CAPÍTULO VIII – DOS CONSELHEIROS

**Art. 22** – Será obrigatória a presença dos Conselheiros Titulares, nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

**Art. 23** – Os Conselheiros ou Entidades Titulares do Conselho Municipal de Meio Ambiente serão substituídos por faltas, conforme regulamentado em Lei e neste Regimento Interno, se não houver a devida justificativa, por escrito ou oral, em reunião ordinária.

**Art. 24** – As atividades dos Conselheiros serão inteiramente voluntárias e gratuitas, sendo-lhes vedadas remuneração, bonificação ou vantagem de qualquer natureza.

**Parágrafo Único** – O exercício da função de Conselheiro Municipal será considerado pelo Município como de interesse público de caráter relevante.

**Art. 25** – Compete aos Conselheiros:

- I. Acompanhar e controlar as ações, em todos os níveis relacionados com o Artigo 4º deste Regimento Interno;
- II. Deliberar sobre assuntos encaminhados à apreciação do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito;
- III. Dispor sobre normas e atos relativos ao funcionamento do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito e
- IV. Integrar os Grupos de Trabalho - GTs;

## CAPÍTULO IX – DAS PENALIDADES

**Art. 26** – As Entidades ou Instituições e Órgãos Governamentais, cujo representante não comparecer, no ano, a duas reuniões consecutivas, ou cinco alternadas, sejam ordinárias ou extraordinárias, sem justificativas, receberão comunicação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

**§ 1º** – Na eventualidade do representante da Entidade ou Instituição faltar a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, sem a devida justificativa, a Entidade ou Instituição do representante perderá sua vaga, sendo a mesma substituída conforme estabelecem o Artigo 6º e Parágrafos deste Regimento Interno e

**§ 2º** – Em se tratando de representante faltoso de Entidade ou Órgão Governamental, será comunicado ao Prefeito Municipal, que nomeará um novo representante.

**Art. 27** – Será destituído o membro do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito que for condenado pela prática de qualquer crime ou infração administrativa previstas na Legislação pertinente.

**Parágrafo Único** – O Conselheiro que cometer ou for acusado de infração ao Regimento Interno, terá seu caso analisado pelo Plenário do Conselho para deliberação a respeito, após ampla defesa do acusado.

## CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 28** – Fica expressamente proibida a manifestação político-partidária e religiosa, nas atividades do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito.



**Art. 29** – Nenhum membro poderá manifestar-se em nome do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito, sem prévia autorização.

**Art. 30** – O presente Regimento Interno poderá ser alterado no todo, ou em parte, em reunião plenária extraordinária, convocada para este fim específico, mediante voto favorável da maioria do quorum máximo.

**Parágrafo Único** – Propostas de alteração poderão ser apresentadas por qualquer membro, devendo, porém, como condição para que entrem em discussão, ter a assinatura de, pelo menos, um terço dos membros do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito.

**Art. 31** – Os casos omissos deste Regimento Interno e não previstos na Lei 846/2000 e suas alterações, serão resolvidos em reunião Plenária.

**Art. 32** – O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, após aprovado pela Plenária do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente de Rio Bonito.

\*

---

